# Manual de Apoio: Como Identificar a Prescrição e a Decadência de Débitos Fiscais

**Versão:** 1.0
**Data:** Julho de 2025
**Autor:** Manus AI
**Destinatário:** Equipe de Suporte Técnico

---

## Sumário


1. Introdução
2. Conceitos Fundamentais
3. Decadência: Perda do Direito de Constituir o Crédito
4. Prescrição: Perda do Direito de Cobrar
5. Roteiro Prático de Verificação
6. Casos Práticos e Exemplos
7. Principais Armadilhas e Erros Comuns
8. Checklist de Verificação
9. Referências Legais


---

## Introdução

Este manual foi desenvolvido especificamente para a equipe de suporte técnico com o objetivo de fornecer orientações claras e práticas sobre como identificar se um débito fiscal está prescrito ou se o direito de constituí-lo decaiu. A correta identificação desses institutos é fundamental para o trabalho diário da equipe, evitando erros que

podem comprometer a cobrança de créditos tributários ou gerar questionamentos desnecessários.

A prescrição e a decadência são institutos jurídicos distintos que operam em momentos diferentes do ciclo de vida de um débito fiscal. Ambos têm como consequência a extinção do crédito tributário, mas por razões e em circunstâncias completamente diferentes. O domínio desses conceitos é essencial para qualquer profissional que trabalhe com cobrança de débitos fiscais.

Este manual baseia-se na legislação tributária brasileira, especialmente no Código Tributário Nacional (CTN), e em casos práticos da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), proporcionando uma visão tanto teórica quanto prática dos institutos abordados.

---

# Conceitos Fundamentais

## Definições Básicas

Para compreender adequadamente a aplicação da prescrição e da decadência, é fundamental dominar alguns conceitos básicos que permeiam toda a análise de débitos fiscais.

**Crédito Tributário** é o direito que a Fazenda Pública tem de exigir o cumprimento da obrigação tributária. Este crédito surge com a ocorrência do fato gerador do tributo, mas só se torna exigível após a sua constituição, que pode ocorrer por lançamento de ofício ou por declaração do próprio contribuinte.

**Constituição do Crédito Tributário** é o ato pelo qual a Fazenda Pública formaliza a existência e o valor do débito. Pode ocorrer de duas formas principais: através do lançamento de ofício realizado pelo Fisco ou através da declaração apresentada pelo próprio contribuinte (como DCTF, GFIP, entre outras).

**Lançamento** é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

### Diferença Fundamental: Decadência vs. Prescrição

A distinção entre decadência e prescrição é o ponto de partida para qualquer análise de débitos fiscais. Embora ambos os institutos tenham o mesmo prazo de cinco anos, eles se referem a direitos diferentes e operam em momentos distintos.

**Decadência** refere-se à perda do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Em outras palavras, é a perda do direito de realizar o lançamento do tributo que não foi pago espontaneamente pelo contribuinte. Se o Fisco não formalizar a cobrança dentro do prazo decadencial, ele perde definitivamente o direito de fazê-lo.

**Prescrição** refere-se à perda do direito da Fazenda Pública de cobrar judicialmente um crédito que já foi devidamente constituído. A prescrição pressupõe que o crédito já existe formalmente, mas a Fazenda Pública permaneceu inerte em relação à sua cobrança judicial por tempo superior ao legalmente estabelecido.

### Prazo Comum: Cinco Anos

Tanto a decadência quanto a prescrição operam com o prazo de cinco anos, conforme estabelecido nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. No entanto, o marco inicial para a contagem desses prazos é completamente diferente, assim como os eventos que podem interrompê-los ou suspendê-los.

É importante destacar que o prazo de cinco anos é uma regra geral, aplicável à maioria dos tributos federais. Alguns tributos específicos ou situações especiais podem ter prazos diferenciados, mas para os fins deste manual, focaremos na regra geral dos cinco anos.

---

## Decadência: Perda do Direito de Constituir o Crédito

### Conceito e Aplicação

A decadência é um instituto jurídico que estabelece um prazo máximo para que a Fazenda Pública exerça seu direito de constituir o crédito tributário através do lançamento. Transcorrido esse prazo sem que o lançamento seja efetuado, o direito se extingue definitivamente, não podendo mais ser exercido.

O fundamento da decadência está na necessidade de conferir segurança jurídica às relações tributárias, evitando que o contribuinte permaneça indefinidamente sujeito à possibilidade de lançamento de tributos relativos a fatos geradores muito antigos. Trata-se de uma aplicação do princípio da segurança jurídica no direito tributário.

## Marco Inicial da Contagem

O artigo 173 do Código Tributário Nacional estabelece as regras para o início da contagem do prazo decadencial. A regra geral, prevista no inciso I, determina que o prazo de cinco anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Esta regra aplica-se quando não houve qualquer manifestação do contribuinte sobre o débito, seja através de pagamento ou de declaração. É a situação mais comum de aplicação da decadência, especialmente em casos de tributos lançados de ofício.

**Exemplo Prático:** Um débito de COFINS com vencimento em 10 de abril de 1997 poderia ter sido lançado pelo Fisco a partir dessa data. Aplicando-se a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos começaria a contar em 1º de janeiro de 1998 e se encerraria em 31 de dezembro de 2002. Se até essa data o Fisco não tivesse efetuado o lançamento, o direito estaria decaído.

## Situações que Afastam a Decadência

Existem situações específicas em que a decadência não se aplica ou tem sua contagem alterada. A principal delas é a apresentação de declaração pelo contribuinte antes do término do prazo decadencial.

Quando o contribuinte apresenta uma declaração (como DCTF, GFIP, ou qualquer outra declaração oficial), ele está, em essência, constituindo o próprio crédito tributário. Nesse caso, não há mais que se falar em decadência, pois o crédito já está constituído pela declaração do próprio contribuinte.

**Importante:** A apresentação da declaração, mesmo que fora do prazo, interrompe definitivamente a discussão sobre decadência. A partir desse momento, a análise deve focar exclusivamente na prescrição.

## Efeitos do Pagamento Parcial

O pagamento parcial de um débito também pode afetar a aplicação da decadência. Quando há pagamento parcial, considera-se que houve reconhecimento do débito pelo contribuinte, o que pode alterar as regras de contagem do prazo.

No entanto, é importante analisar cada caso concreto, pois o pagamento parcial pode ter diferentes interpretações jurídicas dependendo das circunstâncias em que foi realizado e da documentação que o acompanha.

## Decadência em Tributos Sujeitos a Lançamento por Homologação

Para tributos sujeitos a lançamento por homologação (como COFINS, PIS, CSLL, entre outros), a regra da decadência tem aplicação específica. Nesses casos, o contribuinte tem o dever de calcular e recolher o tributo, cabendo ao Fisco apenas homologar o lançamento.

Quando o contribuinte não cumpre adequadamente essa obrigação, seja por não recolher o valor devido ou por recolher valor inferior ao correto, o Fisco pode efetuar lançamento de ofício para cobrar a diferença. É nesse contexto que se aplica a regra da decadência.

## Análise Prática da Decadência

Para verificar se um débito está sujeito à decadência, o analista deve seguir os seguintes passos:

1. **Verificar a natureza do tributo:** Identificar se é um tributo sujeito a lançamento de ofício ou por homologação.
2. **Identificar a data do fato gerador:** Determinar quando ocorreu o fato que deu origem à obrigação tributária.
3. **Verificar se houve declaração:** Consultar se o contribuinte apresentou declaração relativa ao período em análise.
4. **Calcular o prazo:** Aplicar as regras do artigo 173 do CTN para determinar o início e o fim do prazo decadencial.
5. **Verificar se houve lançamento:** Confirmar se o Fisco efetuou algum lançamento antes do término do prazo.

### Consequências da Decadência

Quando constatada a decadência, o crédito tributário está definitivamente extinto. Não há possibilidade de constituição posterior do crédito, mesmo que sejam descobertos novos elementos que justifiquem a cobrança.

A decadência é uma forma de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156 do CTN, tendo efeitos definitivos e irreversíveis. Por isso, sua análise deve ser feita com extremo cuidado e precisão.

---

## Prescrição: Perda do Direito de Cobrar

### Conceito e Fundamento

A prescrição é o instituto jurídico que estabelece um prazo máximo para que a Fazenda Pública exerça seu direito de cobrar judicialmente um crédito tributário já constituído. Diferentemente da decadência, a prescrição pressupõe a existência de um crédito já formalizado, seja por lançamento de ofício ou por declaração do contribuinte.

O fundamento da prescrição está na necessidade de conferir estabilidade às relações jurídicas, evitando que a cobrança judicial se prolongue indefinidamente. A prescrição protege o devedor contra a cobrança extemporânea e incentiva o credor a ser diligente no exercício de seus direitos.

### Marco Inicial da Contagem

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O conceito de "constituição definitiva" é fundamental para determinar o início da contagem do prazo prescricional.

**Constituição definitiva** ocorre quando o crédito tributário não pode mais ser questionado na esfera administrativa. Isso pode acontecer de diferentes formas:

1. **Em caso de lançamento de ofício:** A constituição definitiva ocorre quando se esgotam os prazos para recurso administrativo ou quando o contribuinte não apresenta recurso.

2. **Em caso de declaração pelo contribuinte:** A constituição definitiva ocorre na data do vencimento da obrigação, pois não há procedimento administrativo de constituição a ser questionado.

3. **Em caso de declaração apresentada após o vencimento:** A constituição definitiva ocorre na data da apresentação da declaração.

## Regras Específicas para Diferentes Situações

### Débitos Declarados pelo Contribuinte

Quando o contribuinte apresenta declaração (DCTF, GFIP, etc.) dentro do prazo legal, o crédito tributário considera-se constituído na data do vencimento da obrigação. Consequentemente, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento.

**Exemplo:** Um débito de COFINS com vencimento em 15 de fevereiro de 2000, declarado tempestivamente pelo contribuinte, terá o prazo prescricional iniciado em 16 de fevereiro de 2000, encerrando-se em 15 de fevereiro de 2005, salvo se houver alguma causa de interrupção ou suspensão.

### Débitos Declarados Fora do Prazo

Quando a declaração é apresentada após o vencimento da obrigação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à apresentação da declaração, não na data do vencimento original.

Esta regra decorre do entendimento de que, enquanto não há declaração, o crédito não está constituído, não havendo, portanto, o que prescrever. Somente com a apresentação da declaração é que se inicia a contagem do prazo prescricional.

### Lançamentos de Ofício

Para créditos constituídos por lançamento de ofício, o prazo prescricional inicia-se quando o lançamento se torna definitivo, ou seja, quando não cabem mais recursos na esfera administrativa.

Este momento pode variar dependendo de o contribuinte ter ou não apresentado recurso administrativo. Se não houve recurso, a constituição definitiva ocorre no final

do prazo para recurso. Se houve recurso, a constituição definitiva ocorre com a decisão final do processo administrativo.

---

## Interrupção da Prescrição

A interrupção da prescrição é um evento que zera completamente a contagem do prazo prescricional, fazendo com que um novo prazo de cinco anos comece a correr a partir da data do evento interruptivo. O artigo 174, parágrafo único, do CTN estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição.

### Hipóteses de Interrupção

**I - Citação pessoal feita ao devedor:** A citação é o ato pelo qual o devedor é oficialmente comunicado da existência de uma ação judicial contra ele. Para que haja interrupção, a citação deve ser pessoal, ou seja, feita diretamente ao devedor ou a seu representante legal.

É importante distinguir a citação do simples ajuizamento da ação. O ajuizamento por si só não interrompe a prescrição; é necessário que haja a efetiva citação do devedor. Na prática, isso significa que deve haver o despacho do juiz determinando a citação e a efetiva realização do ato citatório.

**II - Protesto judicial:** O protesto judicial é uma medida cautelar que visa interromper a prescrição quando há dificuldades para a citação do devedor. É um instituto pouco utilizado na prática da cobrança de débitos fiscais.

**III - Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor:** Esta é uma hipótese ampla que abrange diversos atos judiciais que tenham o efeito de constituir o devedor em mora. Inclui-se aqui a penhora, a intimação para pagamento, entre outros atos processuais.

**IV - Qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor:** Esta é a hipótese mais importante na prática da cobrança de débitos fiscais. O reconhecimento do débito pelo devedor pode ocorrer de diversas formas, sendo a mais comum a adesão a programas de parcelamento.

### Reconhecimento do Débito: Casos Práticos

A adesão a programas de parcelamento (como REFIS, PAES, entre outros) constitui reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor, interrompendo imediatamente a prescrição. Este é um ponto fundamental na análise de débitos fiscais, pois é muito comum que contribuintes adiram a programas de parcelamento.

**Exemplo Prático:** Um débito com vencimento em 10 de abril de 1997 teria seu prazo prescricional iniciado em 11 de abril de 1997. Se o contribuinte aderisse ao REFIS em 26 de abril de 2000, a prescrição seria interrompida nessa data, e um novo prazo de cinco anos começaria a contar a partir de 26 de abril de 2000.

Outros exemplos de reconhecimento do débito incluem: - Pedidos de parcelamento administrativo - Confissão de dívida - Pagamentos parciais acompanhados de reconhecimento expresso do saldo devedor - Apresentação de declaração retificadora aumentando o valor do débito

### Efeitos da Interrupção

Quando ocorre a interrupção da prescrição, todo o prazo já transcorrido é desconsiderado, e um novo prazo de cinco anos inicia-se integralmente. Não há aproveitamento do tempo já decorrido.

É possível que ocorram múltiplas interrupções durante o período de cobrança de um débito. Cada nova interrupção zera novamente o prazo, iniciando uma nova contagem de cinco anos.

## Suspensão da Prescrição

A suspensão da prescrição é diferente da interrupção. Enquanto a interrupção zera o prazo, a suspensão apenas "congela" a contagem, que é retomada do ponto onde parou quando cessa o motivo da suspensão.

### Principal Causa de Suspensão: Parcelamento

A principal causa de suspensão da prescrição na prática da cobrança de débitos fiscais é a vigência de parcelamento. Enquanto o parcelamento estiver ativo e o contribuinte estiver cumprindo regularmente suas obrigações, o prazo prescricional fica suspenso.

**Importante:** A adesão ao parcelamento interrompe a prescrição (zerando o prazo), e a vigência do parcelamento suspende a prescrição (congelando a contagem). Quando o contribuinte é excluído do parcelamento por inadimplência, a suspensão cessa e um novo prazo de cinco anos inicia-se integralmente.

**Outras Causas de Suspensão**

Embora menos comuns na prática, existem outras causas de suspensão da prescrição: - Moratória - Depósito do montante integral do crédito tributário - Reclamações e recursos administrativos (em alguns casos específicos) - Concessão de medida liminar em mandado de segurança

## Análise Cronológica da Prescrição

Para uma análise adequada da prescrição, é fundamental construir uma linha do tempo que identifique:

1. **Data de início do prazo prescricional**
2. **Todas as causas de interrupção e suas datas**
3. **Períodos de suspensão e suas durações**
4. **Data atual ou data de referência para análise**

Esta análise cronológica permite determinar com precisão se o débito está ou não prescrito, considerando todos os eventos que afetaram a contagem do prazo.

## Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente é uma modalidade específica de prescrição que ocorre durante o curso de uma execução fiscal. Ela se caracteriza pela inércia da Fazenda Pública em dar andamento ao processo executivo por período superior a cinco anos.

Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário que: 1. Haja uma execução fiscal em curso 2. O processo permaneça paralisado por mais de cinco anos 3. A paralisação seja imputável à Fazenda Pública (não ao devedor)

A prescrição intercorrente é um instituto importante na prática, pois muitas execuções fiscais ficam paralisadas por longos períodos devido à dificuldade de localização de bens do devedor ou por outros motivos.

---

# Roteiro Prático de Verificação

## Passo a Passo para Análise

A análise de prescrição e decadência deve seguir uma metodologia sistemática para evitar erros e garantir a precisão das conclusões. O roteiro a seguir foi desenvolvido com base na experiência prática e nas orientações da PGFN.

**Passo 1: Coleta de Informações Básicas**

**1.1 Identificação do Débito** - Número da inscrição na Dívida Ativa - Tipo de tributo (COFINS, PIS, IRPJ, CSLL, etc.) - Período de apuração - Data de vencimento original - Valor principal e acessórios

**1.2 Consulta aos Sistemas** - Consulta de Inscrição da PGFN - Sistema de Acompanhamento de Parcelamentos - Consulta processual (se houver execução fiscal) - Histórico de declarações do contribuinte

**Passo 2: Análise da Constituição do Crédito**

**2.1 Verificação de Declarações** - Consultar se houve apresentação de DCTF, GFIP ou outra declaração - Identificar a data de apresentação da declaração - Verificar se a declaração foi apresentada dentro do prazo

**2.2 Verificação de Lançamento de Ofício** - Identificar se houve lançamento de ofício pelo Fisco - Determinar a data da constituição definitiva do crédito - Verificar se houve recursos administrativos

**Passo 3: Determinação do Marco Inicial**

**3.1 Para Débitos Declarados** - Se declarado no prazo: marco inicial = dia seguinte ao vencimento - Se declarado fora do prazo: marco inicial = dia seguinte à declaração

**3.2 Para Lançamentos de Ofício** - Marco inicial = data da constituição definitiva do crédito

**3.3 Para Débitos Não Declarados** - Verificar se há decadência aplicando o art. 173, I, do CTN - Marco inicial = primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado

**Passo 4: Identificação de Eventos Interruptivos e Suspensivos**

**4.1 Parcelamentos** - Identificar todas as adesões a programas de parcelamento - Verificar datas de adesão e exclusão - Analisar períodos de vigência

**4.2 Execuções Fiscais** - Verificar data de ajuizamento - Identificar data da citação - Analisar andamento processual

**4.3 Outros Eventos** - Pagamentos parciais - Confissões de dívida - Protestos judiciais

**Passo 5: Construção da Linha do Tempo**

Elaborar uma cronologia completa incluindo: - Data de início do prazo - Todas as interrupções (com reinício de novo prazo) - Todos os períodos de suspensão - Data atual ou de referência

**Passo 6: Conclusão**

Com base na linha do tempo construída, determinar: - Se o débito está prescrito ou não - Qual o prazo restante para prescrição (se aplicável) - Se há decadência (nos casos aplicáveis)

## Ferramentas de Apoio

**Consulta de Inscrição da PGFN**

A Consulta de Inscrição é a principal ferramenta para análise de débitos fiscais. Ela fornece informações essenciais como: - Dados básicos do débito - Histórico de parcelamentos - Informações sobre execuções fiscais - Dados sobre declarações

**Planilha de Controle de Prazos**

Recomenda-se o uso de planilha eletrônica para controle dos prazos, incluindo: - Cálculo automático de prazos - Identificação de eventos interruptivos - Alertas para prazos próximos do vencimento

**Modelos de Parecer**

Para padronização das análises, devem ser utilizados modelos de parecer que incluam: - Resumo dos fatos - Análise jurídica - Conclusão fundamentada - Referências legais

## Casos Práticos e Exemplos

### Caso 1: Débito com Parcelamento REFIS

**Situação:** Débito de COFINS referente ao período de março/1997 a janeiro/2000, com vencimentos de 10/04/1997 a 15/02/2000. O contribuinte aderiu ao REFIS em 26/04/2000 e foi excluído em 01/01/2002. A execução fiscal foi ajuizada em 07/06/2005.

**Análise:** 1. **Constituição do crédito:** Não houve declaração pelo contribuinte, aplicando-se a regra da decadência. 2. **Decadência:** Para o débito com vencimento em 10/04/1997, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/1998 e encerraria em 31/12/2002. 3. **Interrupção pela adesão ao REFIS:** A adesão ao REFIS em 26/04/2000 constituiu reconhecimento do débito, interrompendo a decadência e constituindo o crédito. 4. **Prescrição:** A partir da adesão ao REFIS (26/04/2000), iniciou-se o prazo prescricional. 5. **Suspensão:** Durante a vigência do parcelamento (26/04/2000 a 01/01/2002), a prescrição ficou suspensa. 6. **Reinício da contagem:** Com a exclusão do REFIS em 01/01/2002, iniciou-se novo prazo prescricional de 5 anos. 7. **Ajuizamento:** A execução fiscal foi ajuizada em 07/06/2005, antes do término do prazo prescricional (01/01/2007).

**Conclusão:** O débito não está prescrito nem decaído.

### Caso 2: Débito Declarado Tempestivamente

**Situação:** Débito de PIS com vencimento em 20/03/2018, declarado pelo contribuinte na DCTF apresentada em 15/03/2018. Não houve parcelamentos ou execução fiscal. Análise realizada em 25/03/2024.

**Análise:** 1. **Constituição do crédito:** O crédito foi constituído pela declaração do contribuinte. 2. **Início da prescrição:** Como a declaração foi apresentada antes do vencimento, o prazo prescricional iniciou-se em 21/03/2018. 3. **Eventos interruptivos:** Não houve qualquer evento interruptivo. 4. **Cálculo do prazo:** 21/03/2018 + 5 anos = 20/03/2023.

**Conclusão:** O débito está prescrito desde 20/03/2023.

### Caso 3: Lançamento de Ofício com Recurso

**Situação:** Lançamento de ofício de IRPJ realizado em 10/05/2019. O contribuinte apresentou recurso em 08/06/2019, que foi julgado improcedente em 15/11/2019. Não houve recurso hierárquico. Análise realizada em 20/11/2024.

**Análise:** 1. **Constituição definitiva:** Ocorreu em 15/12/2019 (30 dias após a decisão de primeira instância, prazo para recurso hierárquico). 2. **Início da prescrição:** 16/12/2019. 3. **Eventos interruptivos:** Não houve. 4. **Cálculo do prazo:** 16/12/2019 + 5 anos = 15/12/2024.

**Conclusão:** O débito ainda não está prescrito, mas prescreverá em 15/12/2024.

### Caso 4: Prescrição Intercorrente

**Situação:** Execução fiscal ajuizada em 10/01/2015. O devedor foi citado em 20/03/2015. Após tentativas infrutíferas de penhora, o processo ficou paralisado desde 15/08/2016. Análise realizada em 20/08/2022.

**Análise:** 1. **Interrupção pela citação:** A citação em 20/03/2015 interrompeu a prescrição. 2. **Início do novo prazo:** 21/03/2015. 3. **Paralisação:** O processo ficou paralisado desde 15/08/2016. 4. **Prescrição intercorrente:** 15/08/2016 + 5 anos = 15/08/2021.

**Conclusão:** Ocorreu prescrição intercorrente em 15/08/2021.

---

## Principais Armadilhas e Erros Comuns

### Erro 1: Confundir Decadência com Prescrição

**Problema:** Aplicar regras de prescrição para débitos não constituídos ou vice-versa.

**Solução:** Sempre verificar primeiro se o crédito está constituído. Se não estiver, analisar decadência. Se estiver, analisar prescrição.

## Erro 2: Não Considerar Declarações Extemporâneas

**Problema:** Ignorar declarações apresentadas fora do prazo, aplicando incorretamente as regras de decadência.

**Solução:** Sempre verificar se houve apresentação de declaração, mesmo que extemporânea. A declaração constitui o crédito independentemente do prazo de apresentação.

## Erro 3: Confundir Ajuizamento com Citação

**Problema:** Considerar que o simples ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição.

**Solução:** A interrupção só ocorre com a citação efetiva do devedor, não com o mero ajuizamento da ação.

## Erro 4: Não Identificar Todos os Parcelamentos

**Problema:** Deixar de considerar parcelamentos antigos ou programas especiais de regularização.

**Solução:** Fazer consulta completa ao histórico do contribuinte, incluindo todos os sistemas de parcelamento.

## Erro 5: Aplicar Incorretamente as Regras de Suspensão

**Problema:** Confundir suspensão com interrupção, ou não considerar adequadamente os períodos de suspensão.

**Solução:** Lembrar que suspensão "congela" o prazo, enquanto interrupção "zera" o prazo. Construir linha do tempo detalhada.

## Erro 6: Não Considerar a Prescrição Intercorrente

**Problema:** Ignorar a possibilidade de prescrição intercorrente em execuções fiscais paralisadas.

**Solução:** Sempre verificar o andamento de execuções fiscais e identificar períodos de paralisação superiores a 5 anos.

### Erro 7: Calcular Prazos Incorretamente

**Problema:** Erros de cálculo na contagem de prazos, especialmente em casos complexos com múltiplas interrupções.

**Solução:** Usar ferramentas de cálculo automatizado e sempre conferir os cálculos manualmente.

---

## Checklist de Verificação

### Informações Básicas

- [ ] Tipo de tributo identificado
- [ ] Período de apuração determinado
- [ ] Data de vencimento confirmada
- [ ] Valor do débito verificado

### Constituição do Crédito

- [ ] Verificada existência de declaração
- [ ] Confirmada data de apresentação da declaração
- [ ] Verificado se houve lançamento de ofício
- [ ] Determinada data de constituição definitiva

### Análise de Decadência (se aplicável)

- [ ] Verificado se não houve declaração
- [ ] Aplicada regra do art. 173, I, CTN
- [ ] Calculado prazo decadencial
- [ ] Verificado se houve lançamento antes do prazo

### Análise de Prescrição

- [ ] Determinado marco inicial do prazo prescricional

- [ ] Identificados todos os parcelamentos
- [ ] Verificadas datas de adesão e exclusão de parcelamentos
- [ ] Identificadas execuções fiscais
- [ ] Verificadas datas de ajuizamento e citação
- [ ] Identificados outros eventos interruptivos
- [ ] Calculados períodos de suspensão
- [ ] Construída linha do tempo completa

### Verificação Final

- [ ] Conferidos todos os cálculos
- [ ] Verificada consistência da análise
- [ ] Documentadas todas as fontes consultadas
- [ ] Elaborada conclusão fundamentada

---

## Referências Legais

### Código Tributário Nacional

**Art. 156.** Extinguem o crédito tributário: - VI - a prescrição e a decadência;

**Art. 173.** O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: - I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; - II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

**Art. 174.** A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

**Parágrafo único.** A prescrição se interrompe: - I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; - II - pelo protesto judicial; - III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; - IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

### Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)

**Art. 40.** O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

### Súmulas e Jurisprudência Relevante

**Súmula 314 do STJ:** Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

**Súmula 106 do STJ:** Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

---

## Considerações Finais

Este manual representa um guia prático para a identificação de prescrição e decadência de débitos fiscais, baseado na legislação vigente e na experiência prática da Procuradoria da Fazenda Nacional. É fundamental que a equipe de suporte técnico mantenha-se atualizada sobre mudanças legislativas e jurisprudenciais que possam afetar a aplicação desses institutos.

A correta aplicação das regras de prescrição e decadência é essencial para a efetividade da cobrança de débitos fiscais e para a segurança jurídica das decisões tomadas pela equipe. Em caso de dúvidas ou situações não contempladas neste manual, recomenda-se a consulta a superiores hierárquicos ou a assessoria jurídica especializada.

A prática constante e a análise de casos concretos são fundamentais para o aperfeiçoamento das habilidades necessárias para a correta aplicação desses institutos. Este manual deve ser utilizado como ferramenta de apoio, sempre em conjunto com a consulta à legislação e jurisprudência atualizadas.

---

**Documento elaborado por:** Manus AI
**Data de elaboração:** Julho de 2025

**Versão:** 1.0